

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y EL CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS

En Santiago de Chile, a 14 de diciembre de 2022, entre el **SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES**, en adelante, el “**SERVICIO**”, RUT N° 62.000.920-2, representado por su Director Nacional, don **LUIS EDUARDO THAYER CORREA**, cédula nacional de identidad número N°12.627.882-9, ambos domiciliados para estos efectos en San Antonio N° 580, comuna de Santiago, por una parte y, por la otra, el **CONSEJO DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS**, en adelante “**CRUCH**”, RUT N° 60.919.000-0, representado por su Vicepresidente Ejecutivo, don Emilio Rodríguez Ponce, cédula nacional de identidad número 9.070.708-6, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1371, piso 4, comuna de Santiago, pudiendo denominarse a ambas conjunta e indistintamente como las “Partes”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

La Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 abril de 2021, establece las normas en materia de migración y extranjería, regulando el ingreso de extranjeros(as), su residencia, sanciones y egreso, así como el ejercicio de los derechos y deberes de la población migrante y crea asimismo, el Servicio Nacional de Migraciones.

La preceptiva antes referida entró en vigencia con fecha 12 de febrero de 2022, con la publicación en el Diario Oficial del Decreto N°296, de fecha 30 de noviembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería.

Conforme a la normativa precitada, el Servicio Nacional de Migraciones es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuya misión garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia temporal o definitiva, expulsión

y regulación de los(as) ciudadanos(as) extranjeros(as) que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional Migratoria del Gobierno de Chile.

Por su parte, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, en virtud del D.F.L. N°2, del Ministerio de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial el 21 de enero de 1986, es una persona jurídica de derecho público, de administración autónoma, con domicilio en la ciudad de Santiago. El mismo decreto, en su artículo 2°, establece que corresponderá al Consejo de Rectores proponer a las universidades que lo integran, las iniciativas y soluciones destinadas a coordinar sus actividades en todos sus aspectos, para procurar un mejor rendimiento y calidad de la enseñanza superior.

Con aquel mandato, el CRUCH ha creado -entre varias comisiones- la Comisión de Internacionalización, que tiene por objetivo contribuir a que este cumpla con la función de la internacionalización de la Educación Superior, para favorecer la formación y generación de nuevas capacidades de capital humano, social, cultural y de investigación, en pos del desarrollo del país, consolidando su reconocimiento en el ámbito nacional e internacional como un referente de desarrollo de políticas de internacionalización del Sistema de Educación Superior chileno, además de relevar este proceso generando lineamientos y recomendaciones para su implementación.

En este contexto, la Ley N°21.325, dispone en su artículo 7° que el Estado de Chile promoverá que los(as) extranjeros(as) cuenten con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía en el país, y para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus derechos, de conformidad con la Constitución Política de la República, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Asimismo, el artículo 8° de la misma normativa, dispone que el Estado de Chile valora la contribución de la migración para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones.

Por ello, con la finalidad de potenciar la internacionalización de la oferta académica de la Educación Superior de Chile, promocionar al país como un excelente destino para que estudiantes internacionales desarrollen sus estudios de pregrado, posgrado, doctorado y posdoctorado y fomentar la investigación en todas las áreas del conocimiento, se hace necesario que el Servicio Nacional de Migraciones entregue permisos de residencia a estos estudiantes, académicos(as), investigadores(as), y profesionales que desarrollan actividades lícitas remuneradas en las universidades del CRUCH, de manera ágil y eficaz.

Lo anterior, considerando especialmente lo dispuesto en el Decreto N°177, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece las Subcategorías

Migratorias de Residencia Temporal, el cual contempla en su artículo 10, letras b) y c), el permiso para aquellos extranjeros que desarrollen actividades lícitas remuneradas o que busquen establecerse en el país con el objetivo de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

Por lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones y el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), han estimado procedente celebrar un Convenio de Colaboración, poniendo a disposición los medios materiales y recursos que se requieran para el logro de sus objetivos comunes.

SEGUNDO: OBJETO

El Servicio pondrá a disposición del CRUCH, un procedimiento de tramitación, el cual permitirá a los(as) extranjeros(as), que cumplan los requisitos establecidos, obtener un permiso de residencia temporal dentro de un plazo no mayor a 40 días hábiles, siempre que ello no importe distraer recursos en desmedro de otros requerimientos que se le formulen en el marco de sus competencias.

Las solicitudes de permisos de residencia temporal que se tramiten a través del procedimiento establecido en este Convenio, deberán cumplir con todos los requisitos que la ley, su reglamento y los diversos cuerpos normativos señalen, sin excepciones.

TERCERO: REQUISITOS

Los solicitantes del permiso de residencia temporal referido en la cláusula precedente, que postulen a través de este procedimiento especial, -que se establece más adelante- deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser patrocinados por alguna de las Universidades que integran el CRUCH.
2. Pertenecer a alguno de los siguientes perfiles universitarios:
 - a. Estudiantes admitidos(as) de pregrado.
 - b. Estudiantes admitidos(as) de magíster.
 - c. Estudiantes admitidos(as) de doctorado.

- d. Estudiantes admitidos(as) en pasantías o en intercambio (estadía mayor a 180 días).
- e. Estudiantes admitidos (as) de programas de título de profesional especialista.
- f. Investigadores(as) o académicos(as) invitados(as) (estadía mayor a 180 días) que cuenten con una invitación de participación.
- g. Posdoctorados(as) admitidos(as).
- h. Académicos(as) e Investigadores (as) que cuenten con una oferta de trabajo.
- i. Profesionales o expertos(as) especializados(as) que realizan actividades lícitas remuneradas, que cuenten con una oferta de trabajo.
- j. Dependientes de los perfiles anteriores.

Para acreditar el patrocinio de la universidad y el cumplimiento de los requisitos descritos, los estudiantes contemplados en las letras a), b), c), d), e) y g) deberán acompañar la carta de aceptación de las universidades patrocinantes, la que deberá señalar el contenido del plan de estudios que se vaya a realizar, que se trata de modalidad presencial y la fecha de inicio y término del periodo de estudios. Los investigadores(as) o académicos(as) invitados(as), cuya estadía sea mayor a 180 días, deberán acompañar la invitación de respaldo realizada por la institución, los perfiles detallados en las letras h) e i) deberán acompañar la carta de oferta del respectivo puesto de trabajo. El Servicio analizará los antecedentes y evaluará el cumplimiento de los requisitos formales y documentales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, su Reglamento, el Decreto N° 23, que establece las Subcategorías Migratorias de Permanencia Transitoria, el Decreto N° 177 que establece las Subcategorías Migratorias de Residencia Temporal y las demás leyes correspondientes, así como también con los requisitos específicos que se señalan para cumplir con el presente Convenio.

CUARTO: PROCEDIMIENTO

1. Se dará inicio al procedimiento mediante el envío de una solicitud de beneficio migratorio por el(la) mismo(a) usuario(a) solicitante, a través de la plataforma digital "<https://tramites.extranjeria.gob.cl/>". La solicitud del permiso o prórroga, se adecuará a los requisitos generales establecidos por el marco normativo migratorio vigente.
2. Posteriormente, será el coordinador/a del CRUCH, -que se establece conforme a la Cláusula 5 del presente Convenio-, quien enviará un correo electrónico a la

casilla

(convenio@serviciomigraciones.cl). Dicho correo debe acompañar una planilla de Excel con la información respectiva de cada solicitante patrocinado, cumpliendo con los siguientes campos:

- Universidad patrocinante.
- Perfil universitario del(la) solicitante.
- Nombres y apellidos del(la) solicitante.
- N° de Pasaporte o CI del(la) solicitante.
- Nacionalidad del(la) solicitante.
- Beneficio solicitado por el(la) solicitante de manera previa.
- Número de ID de la solicitud.
- Enlace electrónico del certificado de patrocinio.

En el último campo, el enlace llevará a una carpeta compartida de Drive en Google, donde se almacenarán los certificados de patrocinio, entendiéndose por estos los documentos especificados para cada perfil en el artículo tercero del presente Convenio, de la Universidad respectiva.

3. Recepcionado el correo por la unidad destinada para el análisis de estos casos en el Servicio, esta deberá notificar al coordinador(a) CRUCH por correo electrónico de la recepción de la información, fecha a partir de la cual se realizará la tramitación de la solicitud otorgando respuesta en un plazo no mayor a 40 días hábiles.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de 40 días hábiles se contará desde el día hábil siguiente al envío realizado por el Coordinador(a) CRUCH a la unidad destinada para el análisis de los casos.

4. En caso de que el Servicio requiera que el usuario solicitante complete información o documentación, se le notificará por los medios regulares de notificación personal, con copia al(la) coordinador(a) del CRUCH. Esta solicitud suspenderá el transcurso del plazo de 40 días hábiles; y continuará corriendo una vez subsanada o completada la información por parte del usuario solicitante.
5. Una vez finalizado el análisis, se enviará el documento que otorga o rechaza el beneficio migratorio, al(la) usuario(a) solicitante directamente por correo electrónico.

6. Resueltas todas las solicitudes de la planilla, se enviará un reporte al CRUCH en la misma cadena de correo.

Para que el Servicio pueda cumplir con las obligaciones a las que se compromete en el presente Convenio, es responsabilidad de cada usuario(a) hacer su solicitud con la debida antelación, con el fin que puedan obtener su permiso de permanencia para ingresar al país en las fechas dispuestas para el inicio de los semestres académicos u otras fechas durante el año.

QUINTO: COORDINACIÓN

Para la concreción de las acciones y fines convenidos precedentemente, las partes se comprometen a efectuar reuniones de coordinación y seguimiento, tendientes a mejorar los procedimientos definitivos y a proponer nuevos que faciliten la obtención del permiso de residencia a los(as) extranjeros(as) de conformidad a este acuerdo. Lo anterior, sin perjuicio de otras temáticas que las Partes estimen relevantes para ser tratadas en conjunto, lo que incluye establecer procedimientos para generar intercambio de información estadística en cuyo caso deberán siempre las partes sujetarse a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.

Cada una de las partes de este Convenio tendrá un coordinador o coordinadora. Por el Servicio, será la Subdirección Nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Por el CRUCH, será el (la) Encargado(a) del Área de Estudios o quien se designe en su reemplazo.

SEXTO: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las partes se obligan, a través de la celebración de este Convenio, al adecuado resguardo y confidencialidad de la información que posee el carácter de reservada o sensible de conformidad con la normativa vigente. Por esta razón, los comparecientes, declaran contar con los medios para proteger la información que posea carácter de reservada o sensible, evitando su divulgación.

Ambos servicios públicos, se obligan a utilizar la información dispuesta con ocasión del presente Convenio, únicamente para los fines y objetivos descritos.

Ambas partes quedarán liberadas de responsabilidad por el uso indebido que pueda dar la otra a la información, sin embargo, este hecho otorgará a la parte respectiva, derecho a poner término al Convenio en forma unilateral invocando la causa indicada, sin perjuicio de las responsabilidades legales.

La obligación de mantener esta reserva y confidencialidad es de carácter permanente e indefinido, no estando subordinada al término del presente Convenio. Asimismo, la infracción a esta obligación de confidencialidad será causal de término inmediato del acuerdo.

Sin perjuicio del término anticipado del presente acuerdo, las Partes velarán por la correcta conclusión de las actividades en curso en ese momento.

Las obligaciones dispuestas en esta cláusula subsistirán al término de la vigencia del presente Convenio.

SÉPTIMO: COPIAS

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares, quedando uno en poder del Servicio y el otro en poder de CRUCH.

OCTAVO: VIGENCIA

El presente Convenio tiene el carácter de indefinido y entrará en vigencia en la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo del Servicio Nacional de Migraciones que lo apruebe, sin perjuicio de que, por razones de buen servicio, las actividades y obligaciones que de este acuerdo se deriven, puedan comenzar a ejecutarse antes de su total tramitación.

Las modificaciones a este Convenio requerirán mutuo acuerdo entre las Partes y se deberá dejar constancia de estas por escrito.

Cualquiera de las Partes podrá manifestar su voluntad por escrito de ponerle término al Convenio, dando el aviso correspondiente mediante carta certificada al domicilio de la otra Parte.

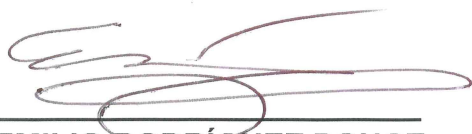
NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales de este instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

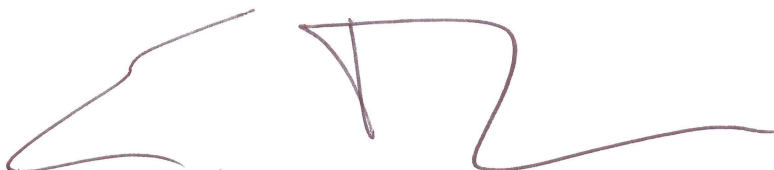
DÉCIMO: PERSONERÍAS.

La personería de don **LUIS EDUARDO THAYER CORREA**, para representar al Servicio Nacional de Migraciones, consta en el Decreto N°151 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 01 de abril de 2022.

La personería de don Emilio Rodríguez Ponce, para actuar en representación del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas consta en el Resolución Exenta N° 51-2022 de 8 de noviembre de 2022.



EMILIO RODRÍGUEZ PONCE
Vicepresidente Ejecutivo
Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas



LUIS EDUARDO THAYER CORREA
Director Nacional
Servicio Nacional de Migraciones